

<제08장 근로관계의 종료.제02절 해고의 실제적 정당성>

[기출][1][2022-1-1]근무성적 불량 저성과자 해고의 정당성 요건 및 해고처분의 타당성 여부

《【문제1】 A회사는 가전제품을 제조·판매하는 주식회사이다. A회사의 취업규칙은 제23조(징계사유)와는 별개로 제22조(해고사유) 제5호에서 근무성적 또는 능력이 현저하게 불량하여 직무를 수행할 수 없다고 인정되었을 때를 해고사유로 정하고 있다. A회사는 2016년부터 매년 하반기에 사무직 직원들을 대상으로 5개 등급(S등급 100점, A등급 80점, B등급 60점, C등급 40점, D등급 20점)의 인사평가 제도를 시행하고 인사평가의 기준과 항목을 공개하고 있으며 인사평가 결과에 대한 이의제기 절차도 체계적으로 마련하여 사무직 직원들에게 안내하고 있다. A회사는 1차 평가자(팀장)의 평가내용을 토대로 2차 평가(부서장)와 최종평가(담당 임원)를 하여 평가등급을 산정하고, 특히 상대평가 방식의 불합리성을 보완하고자 부서장과 담당 임원이 피평가자의 자질 등을 고려해 최저 등급에 해당하는 C, D등급을 주지 않을 수 있도록 재량을 부여하고 있다.

A회사 생산관리부 과장으로 근무하던 甲은 2016년 C등급을 받았고, 2017년부터 2019년까지 매년 D등급 및 직무경고를 받았으며, 2016년부터 2019년까지 기간의 인사평가 결과 전체 사무직 과장급 이상 직원 2,000명 중 최하위를 기록했다. A회사는 2017년부터 2019년까지 3년간의 인사평가결과를 기준으로 하위 2% 이내에 해당하는 甲을 포함한 과장급 이상 직원 40명을 대상으로 2020년 2월부터 같은 해 12월까지 직무역량 향상과 직무 재배치를 위한 교육을 실시하였다. 그 후 A회사는 2021년 1월경 甲을 생산품질지원부서에 재배치하였다. 甲은 직무 재배치 후 실시된 2021년 인사평가에서도 업무역량 부족, 부서 공동업무 관심 부족, 업무능력 습득의지 부족 등으로 평가되어 D등급을 받았다. 인사 담당 임원 乙은 甲과의 여러 차례 면담을 통해 甲의 그간 인사평가 결과가 취업규칙 제22조 제5호 해고사유에 해당할 수 있음을 상세히 설명하면서 6개월분 급여를 받는 조건으로 사직할 것을 甲에게 권고하였다. 그럼에도 불구하고 甲이 사직을 거부하자 A회사는 2022년 2월 4일 귀하가 당사의 사직 권유를 거부함에 따라 귀하와의 근로계약관계를 2022년 3월 3일부로 종료함을 통지합니다.라는 내용이 기재된 계약종료통지서를 甲에게 교부하였고, 이에 따라 甲은 2022년 3월 3일 해고되었다. 다음 물음에 답하십시오. (50점)

(물음1) 甲은 A회사의 인사평가 제도가 불공정하고 자의적이며 자신에 대한 A회사의 해고처분이 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도인 경우에 해당하지 않으므로 정당한 이유가 없는 해고로서 무효라고 주장한다. 이 주장의 타당성에 관하여 논하십시오. (단, 해고절차 및 해고통지의 적법성 여부는 논하지 않는다) (30점)》

<문제1의 물음1> 근무성적 불량 저성과자 해고의 정당성 요건 및 해고처분의 타당성 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 A회사에서 생산관리부 과장으로 근무하는 甲에 대해 근무성적 불량으로 권고사직을 권하였으나, 이에 불응하자 A회사가 甲을 해고한 상황이다. 쟁점으로 <A회사 인사평가 제도의 공정성과 객관성 여부, 甲의 근무성적 불량이 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도에 이르렀는지> 여부이다. 이하에서는 근무성적 및 근무능력 결여를 이유로 하는 통상해고의 정당성 판단 기준에 관한 대법원의 판례 법리를 상세히 살펴보고 이를 사안에 대입하여 甲의 주장 및 해고의 정당성 여부에 대해 논한다.

II. 근무성적 불량으로 인한 해고의 정당성 법리

1. 근로기준법 제23조 제1항의 정당성 요건

(1) 일반적 제한 원칙과 실질적 정당성

- 근로기준법 제23조 제1항은 사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고하지 못한다고 규정하고 있다. 취업규칙에 해고사유를 정하고 있더라도 실질적인 정당한 이유가 인정되어야 해고가 유효하다.

(2) 사회통념상 고용관계 계속 불가능성

- 대법원은 근무성적 부진에 기초한 해고의 경우 ① 장기간에 걸쳐 근무실적이나 능력이 계속적으로 낮은 상태에 있고, ② 그 정도가 객관적으로 명백하여 근로자로 하여금 기업의 목적을 달성하는 데 현저한 지장을 초래하며, ③ 다른 근로자와의 형평성 및 조직 관리 차원에서 더 이상 고용관계를 유지하기 어렵다고 인정될 때 정당성이 인정된다고 본다. (대법원 2007.11.29. 선고 2007두1729 판결 등)

2. 저성과자 해고의 구체적 판단 기준

(1) 인사평가의 공정성과 객관성

- 근무성적 불량 판단의 기초가 되는 인사평가 기준과 방법이 취업규칙 등에서 정한 바에 따라 공정하고 객관적으로 설계 및 운영되었는지가 선험적으로 검토되어야 한다.

(2) 근무성적 불량의 정도와 개선 가능성

- 근무성적이나 근무능력이 상당 기간 동안 평균적인 수준에 미치지 못하고, 사용자가 성과 향상을 위한 교육과 직무 재배치 등의 기회를 제공하였음에도 향후 개선 가능성이 없어야 한다.

III. 인사평가 제도의 공정성 및 객관성 판단 기준

1. 평가 절차의 투명성 및 보장성

(1) 평가 항목의 사전 공개

- 인사평가의 세부 기준과 구체적인 평가 항목이 근로자들에게 사전에 투명하게 공개되고 충분히 공유되어야 자의적인 평가를 배제할 수 있다.

(2) 이의제기 및 피드백 절차

- 평가 결과에 대해 근로자가 다룰 수 있고 객관적인 조정을 거칠 수 있는 합리적인 이의제기 절차가 체계적으로 마련되어 실질적으로 작동해야 한다.

2. 평가의 실질적 공정성 및 편향 배제

(1) 다단계 평가 시스템

- 특정인의 주관적 편견이나 감정에 휘둘리지 않도록 1차, 2차 및 최종 평가로 이어지는 다단계 내지 다원화된 평가 시스템을 구비하여 신뢰성을 확보해야 한다.

(2) 상대평가의 한계 보완 장치

- 획일적인 상대평가 비율 분배로 인한 불합리성을 예방하기 위하여, 평가자에게 정성적 자질을 반영하여 등급을 조정할 수 있는 예외적 등급 재량을 보장하여야 한다.

IV. 사안의 적용

1. A회사 인사평가 제도의 공정성·객관성 인정 여부

(1) 제도적 합리성의 구비

- A회사는 평가 항목 사전 공개, 체계적 이의제기 제도 운영, 3단계 다단계 평가 시행, 상대평가의 한계 극복을 위한 등급 부여 재량 등 객관적이고 공정하게 설계된 인사평가 요건을 구축하였다.

(2) 평가 결과의 신뢰성

- 공정하게 운영된 인사평가 결과 하에서 甲은 4년간 전체 과장급 이상 직원 2,000명 중 최하위를 기록하고, 직무 재배치 이후에도 최저인 D등급을 받았으므로 평가의 객관성과 결과의 신뢰성이 충분히 인정된다.

2. 고용관계 계속 불가능성 및 개선 가능성 판단

(1) 사용자의 성과 향상 조치 노력 제공

- A회사는 저성과자 甲에게 즉각적인 해고를 행사하지 않고, 약 10개월간 직무역량 향상 교육을 성실히 제공하였으며 생산품질지원부서로의 부서 이동을 통해 직무 재배치를 온전히 이행하였다.

(2) 성과 개선 거부 및 개선 불가능성의 확정

- 甲은 부서 이동 이후에도 업무역량 부족, 부서 업무 관심 부족, 업무 습득 의지 부족 등 개선의 의지나 노력을 보이지 않고 최저인 D등급을 받아 향후에도 개선의 가능성을 전혀 인정하기 어렵다.

V. 결론

- A회사의 인사평가는 공정성과 객관적인 기준에 따라 엄정하게 운영되었으므로 제도가 불공정하고 자의적이라는 甲의 주장은 부당하다. 또한 회사가 충분한 기간 동안 교육 기회와 직무 재배치를 통해 진지한 기회를 제공했음에도 甲의 개선 의지 결여로 근무성적 불량이 지속되어 사회통념상 고용관계를 계속하기 어려운 정당한 이유가 인정된다. 따라서 A회사의 해고처분은 정당한 이유가 있어 유효하며 무효라는 甲의 주장은 타당성이 없다.